

	Título: Registro sin Ropa/ de Cavidades		Estándar CALEA: 1.2.8
	Fecha de Expedición: 01 de mayo 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

1. PROPOSITO

Establecer los lineamientos y procedimientos para que los elementos operativos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal lleven a cabo inspecciones de personas, incluyendo registros sin ropa y revisiones de cavidades corporales, de conformidad con el marco legal aplicable y el respeto irrestricto a los derechos humanos, dignidad y garantías individuales de las personas.

2. ALCANCE

Esta directiva aplica a todos los elementos operativos de la DSPM Ensenada que, en el ejercicio de sus funciones, requieran realizar inspecciones físicas a personas bajo detención o custodia, en situaciones preventivas, administrativas o derivadas de la comisión de una falta o delito.

3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

DSPM: Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Inspección corporal: Revisión física externa del cuerpo de una persona, con o sin retiro de prendas, para detectar objetos, sustancias, armas u otros elementos prohibidos.

Revisión de cavidades corporales: Observación visual de cavidades corporales accesibles como boca, oídos y nariz.

Superior jerárquico: Mando inmediato operativo responsable de supervisar y autorizar actos relevantes durante el servicio.

Identidad de género: Sentido interno del género con el que una persona se identifica, pudiendo coincidir o no con el sexo asignado al nacer.

4. PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 16 párrafo XI, 123 apartado B frac XII, Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículos 267, 268, 269 párrafo III y 270, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, Artículos 4, 11, 13, 20,73. Los elementos operativos de la DSPM deberá entender el alcance de esta Directiva, toda vez que la acción que les corresponde es exclusivamente la de inspección, y **NO** están facultados para el registro sin ropa de cavidades, lo anterior de acuerdo con lo estipulado en el ordenamiento legal vigente.

A) Autoridad para realizar los registros al desnudo y de cavidades con una orden o sin esta

Los elementos operativos podrán realizar inspecciones de personas y revisar cavidades corporales visibles (boca, nariz, oídos) sin necesidad de una orden judicial cuando existan razones objetivas que indiquen que una persona oculta objetos ilegales, armas u otros elementos que pongan en riesgo su integridad o la de terceros. Estas inspecciones deberán realizarse bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.

	Título: Registro sin Ropa/ de Cavidades		Estándar CALEA: 1.2.8
	Fecha de Expedición: 01 de mayo 2025	Revisión: 0	Página: 2 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

Antes de efectuar la inspección, el agente deberá informar al superior jerárquico, si las circunstancias lo permiten, y comunicar a la persona el motivo de la revisión, si la persona accede voluntariamente, se procederá. Si se niega, se deberá registrar la negativa y continuar únicamente si la situación lo justifica. La revisión se limitará a las cavidades accesibles, sin utilizar instrumentos ni contacto invasivo.

La revisión corporal, no es un acto de investigación atribuido a la Policía Municipal, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que los elementos operativos de la DSPM se abstendrán de realizar la revisión corporal sobre las personas. El único registro que se tiene permitido, excepcionalmente, será bajo la premisa de la sospecha de que el detenido se introdujo algún objeto en alguna cavidad tal como oídos, nariz y boca, el policía podrá revisar dichas cavidades quien procurara con ayuda de una lámpara realizar dicho acto, para que, por medio de la inspección visual, se pueda verificar el tipo de objeto que introdujo; respetando en todo momento la dignidad de la persona

B) Disposiciones de privacidad y registro según el género o identidad de género

Las inspecciones corporales deberán realizarse con apoyo de una lámpara, en un lugar seguro en un espacio que garantice la privacidad de la persona, cuando las condiciones operativas lo impidan por una situación urgente o de riesgo, se actuará con el máximo decoro y rapidez, evitando exponer innecesariamente a la persona.

Toda inspección deberá ser realizada por personal del mismo sexo de la persona, o del género con el que esta se identifique si así lo manifiesta, en el caso de mujeres, la revisión será realizada exclusivamente por personal femenino, salvo que la urgencia operativa lo impida, en tales casos, se procurará contar con un testigo femenino que acompañe el procedimiento.

C) Disposiciones para circunstancias que involucren a menores

En el caso de personas menores de edad, los elementos operativos podrán realizar inspecciones físicas externas y revisiones visuales de cavidades corporales (boca, nariz y oídos), únicamente cuando existan razones fundadas que lo justifiquen. Estas revisiones se efectuarán con el mayor respeto al principio de interés superior de la niñez, se deberá informar al menor en un lenguaje claro y acorde a su edad el motivo de la inspección, y procurar que la revisión sea realizada por personal del mismo sexo o el que el menor refiera como su identidad de género, la revisión debe realizarse en presencia del superior jerárquico y, de ser posible, con un testigo femenino cuando se trate de niñas o adolescentes, así también deberá en todo momento estar presente quien ejerza la patria potestad, la tutela o curatela, a falta de alguno de éstos estará presente el Ministerio Público en su calidad de representante social y garantizar en todo momento que el adolescente se le respetaran sus derechos humanos. No se permitirá el retiro de ropa, ni se revisarán

	Título: Registro sin Ropa/ de Cavidades		Estándar CALEA: 1.2.8
	Fecha de Expedición: 01 de mayo 2025	Revisión: 0	Página: 3 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

cavidades no visibles en ninguna circunstancia. Todo acto deberá realizarse con extrema prudencia y quedará registrado conforme a los formatos establecidos.

D) Requerimientos de informe

Toda inspección corporal, ya sea con revisión de cavidades corporales, deberá documentarse de forma clara, detallada y oportuna en el Informe Policial Homologado (IPH), en el Anexo A de Detención(es) o en el Acta de Inspección a Persona, según corresponda. De ser necesario, se complementará la información con un parte informativo que incluya los hechos, causas que motivaron la inspección, consentimiento otorgado o negativa, nombre del agente que intervino, nombre del superior informado y cualquier otro dato relevante.

EN NINGÚN CASO EL AGENTE DEBE LLEVAR A CABO LA INSPECCIÓN DENTRO DE LAS CAVIDADES DEL CUERPO DE UNA PERSONA.